



*Defensoria Regional de
Direitos Humanos em
Santa Catarina*

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 1ª VARA FEDERAL DE
BLUMENAU/SC**

Processo nº 50122277120184047205 /SC

PAJ 2023/031-03626

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por meio da Defensoria Regional de Direitos Humanos em Santa Catarina, atuando em favor da Comunidade residente na Terra Indígena Ibirama-La Klãnõ, vem, respeitosamente, manifestar e requerer o que segue:

Ciente da decisão de evento 335, agora já passadas mais de 24 horas desde aquela determinação, a Defensoria Regional de Direitos Humanos vem informar o juízo da situação atual da Terra Indígena Ibirama-La Klãnõ e da Barragem Norte, que se encontra em **estado de alto risco**.

Conforme relatado pela FUNAI na petição de evento 332, a comunidade segue sem receber as providências necessárias para atendimento das questões humanitárias, ao passo que o nível da água segue aumentando. No último petitório formulado por esta Defensoria, apontamos que 4 (quatro) aldeias já estavam alagadas. Hoje, **já são 7 (sete) aldeias alagadas¹**, incluindo equipamentos de saúde pública:

¹ <https://www.instagram.com/p/CyTv9pSAZkT/>





No que diz respeito à situação da Barragem Norte, nota-se um grave aumento do nível da água, que já se encontra a centímetros do limite para que passe a verter, como se depreende das seguintes imagens:





*Defensoria Regional de
Direitos Humanos em
Santa Catarina*

Como se vê a partir das imagens acima, o nível da água subiu rapidamente em um intervalo aproximado de um dia. Hoje, com o nível como está e a previsão para maiores chuvas, há uma grande preocupação que a água passe a verter sob a barragem, aumentando ainda mais as preocupações acerca da segurança do reservatório.

Por fim, no que diz respeito ao auxílio, conforme informações repassadas a esta DRDH pela comitiva do Ministério dos Povos Indígenas, as cestas básicas começaram a ser distribuídas tardiamente no dia de ontem, tendo sido entregues pelas prefeituras da região. Além disso, o Estado forneceu uma ambulância para atendimento emergencial – ainda, sem médico destacado para atendimento – e um microônibus e barcos a motor para utilização como meio de transporte.

Todavia, o apoio ainda segue deficitário, sem a garantia de toda a estrutura humanitária para atendimento da comunidade indígena, especialmente acerca das necessidades de saúde e de abrigo provisório, conforme apontou a petição da FUNAI (evento 332).

Sobre os documentos apresentados pelo Estado de Santa Catarina na petição do evento 343, sobressai a **confirmação de que várias aldeias já estão alagadas** e que não há nenhuma resistência dos indígenas a respeito da operação na barragem. Que já existia um plano de contingência para eventos hidrológicos e geológicos na comunidade indígena – Barragem Norte – com praticamente as mesmas medidas “exigidas” pelos indígenas atingidos. Ou seja, o Estado, através da Defesa Civil, já sabia que deveria adotar medidas humanitárias para salvaguardar aquela população.

De todo modo, a partir dos documentos apresentados, entendemos que é necessário ainda que o **Estado de Santa Catarina, junto com a Defesa Civil, comprove**: a) que não há nenhuma pessoa isolada – ou seja, que todos os que corriam algum risco tenham sido retirados do local; b) que a comunidade atingida está devidamente abrigada e recebendo alimentos e água; c) que há atendimento médico e insumos no local (com profissional disponível, não apenas a ambulância). Por fim, importante apresentar o nome do responsável técnico atual pelo empreendimento e comunicar adequadamente a comunidade acerca dos movimentos futuros na Barragem.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 13 de outubro de 2023.





*Defensoria Regional de
Direitos Humanos em
Santa Catarina*

Mariana Döering Zamproga
Defensora Pública Federal
Defensora Regional de Direitos Humanos

